

본 공동 프로모션 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "브랜드사")

- **법인명:** 주식회사 라이프스타일 랩스 (Lifestyle Labs Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **연락 담당자:** 이정훈 (jh.lee@lifestyle-labs.com)

제 2 당사자 (이하 "플랫폼사")

- **법인명:** 주식회사 인플루언서 네트워크 (Influencer Network Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **연락 담당자:** 최민준 (mj.choi@influencer-net.com)

(이하 "브랜드사"와 "플랫폼사"를 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"브랜드사"는 고유의 뷰티/웰니스 제품군(이하 "브랜드사 제품") 및 관련 "지식재산권"을 보유하고 있다.

"플랫폼사"는 "브랜드사"의 "잠재 고객"층과 일치하는 다수의 회원을 보유한 온라인 플랫폼 "StyleFeed"(이하 "플랫폼사 서비스")를 운영하고 있으며, 소셜 미디어 인플루언서 네트워크를 보유하고 있다.

"양 당사자"는 "브랜드사 제품"의 인지도를 높이고 "플랫폼사 서비스"의 콘텐츠를 강화하기 위해, "양 당사자"의 자원, IP, 고객 데이터를 활용하여 공동 프로모션(이하 "프로모션")을 수행함으로써 상호 이익을 증진시킬 수 있다고 판단한다.

이에 "양 당사자"는 "프로모션"의 수행에 필요한 제반 사항, 각 당사자의 역할과 책임, 비용 분담, "지식재산권" 및 "수집 데이터"의 처리 등을 규정하기 위해 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"프로모션":** "양 당사자"가 [별첨 A] '프로모션 계획서'에 따라 "브랜드사 제품"과 "플랫폼사 서비스"를 상호 홍보하고 "잠재 고객"을 발굴하기 위해 공동으로

수행하는 일체의 마케팅 활동(예: 공동 챌린지, 인플루언서 협업 콘텐츠 제작, 프로모션 코드 배포)을 의미한다.

2. **"프로모션 계획서"**: 본 계약의 [별첨 A]로서, "프로모션"의 구체적인 활동 내용, 일정, 각 당사자의 역할, 예산 및 비용 분담, "수집 데이터" 공유 방식, 성공 지표(KPI) 등을 기술한 문서를 의미한다. "프로모션 계획서"는 양 당사자의 서면 합의로 수시로 수정되거나 추가될 수 있다.
3. **"수집 데이터 (Lead)"**: "프로모션" 활동(예: 이벤트 등록 페이지, 프로모션 코드 사용)을 통해 수집된 "잠재 고객"(개인 또는 법인)의 식별 정보(예: 성명, 이메일 주소, 연락처, SNS 계정) 및 "프로모션" 참여 기록, 관심도 정보를 의미한다.
4. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 퍼블리시티권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리를 의미한다.
5. **"브랜드사 IP"**: "브랜드사"가 "본 계약" 발효일 이전에 이미 보유하고 있었거나 "프로모션"과 무관하게 독자적으로 개발하여 "프로모션"에 제공하는 "지식재산권"(예: "브랜드사 제품", "브랜드사"의 상표, 로고, 기존 광고 콘텐츠)을 의미한다.
6. **"플랫폼사 IP"**: "플랫폼사"가 "본 계약" 발효일 이전에 이미 보유하고 있었거나 "프로모션"과 무관하게 독자적으로 개발하여 "프로모션"에 제공하는 "지식재산권"(예: "플랫폼사 서비스", "플랫폼사"의 상표, 로고, 분석 알고리즘)을 의미한다.
7. **"공동 자료"**: "프로모션"을 위해 "양 당사자"가 공동으로 창작, 개발한 모든 콘텐츠(예: 공동 챌린지 가이드, 인플루언서 협업 영상, 공동 보도자료, 이벤트 웹페이지 디자인)를 의미한다.
8. **"개선 IP"**: "플랫폼사"가 "프로모션"을 수행하는 과정에서 "브랜드사 IP"를 기반으로 창작, 수정, 개량, 현지화(Localization)하여 개발한 모든 디자인, 저작물, 광고 문구 및 기타 "지식재산권"을 의미한다.
9. **"순매출액 (Net Revenue)"**: "프로모션"(예: 프로모션 코드)을 통해 발생한 "브랜드사 제품"의 총 판매액(VAT 제외)에서 다음 각 호의 항목을 공제한 금액을 의미한다: (i) 결제 대행(PG) 수수료, (ii) 실제 발생한 환불액, (iii) 배송비 및 포장비, (iv) "프로모션" 수행을 위해 "플랫폼사"가 집행한 광고비(제 3 조 제 1 항에서 합의된), (v) **"총 판매액"의 25%에 해당하는 "플랫폼 운영 및 관리 수수료"**.
10. **"기밀 정보"**: 본 계약 제 7 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
11. **"프로모션 정책"**: "프로모션"의 브랜딩, 콘텐츠 제작, 데이터 처리, 인플루언서 섭외 기준 등을 규율하기 위해 "플랫폼사"가 수립하고 제 10 조 제 3 항에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및 [부칙]을 의미한다.
12. **"관련 법률"**: 대한민국의 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 표시·광고의 공정화에 관한 법률 등 본 계약의 이행과 관련된 모든 법률, 시행령, 시행규칙, 고시 및 규제를 의미한다.

제 2 조 (프로모션 활동 및 역할)

1. **"프로모션 계획서"**: "양 당사자"는 "프로모션" 활동을 개시하기 전에 [별첨 A] '프로모션 계획서'를 상호 협의하여 서면으로 확정해야 한다. "프로모션 계획서"는 최소한 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다. 가. "프로모션"의 구체적인 활동 내용(예: '스타일피드 웰니스 챌린지') 나. 각 활동의 수행 시기, 기간 (예: 2025 년 12 월 1 일 ~ 2026 년 1 월 31 일) 다. "브랜드사"의 역할 (예: "브랜드사 제품" 현물 지원, 프로모션 코드 제공, "브랜드사" SNS 채널 홍보) 라. "플랫폼사"의 역할 (예: "플랫폼사 서비스" 내 챌린지 개설, 인플루언서 섭외, "공동 자료" 제작) 마. "수집 데이터" 수집 방법 및 공유 정책 (제 6 조 참조) 바. 예상 비용 및 비용 분담 계획 (제 3 조 참조) 사. 성공 측정 지표 (예: 챌린지 참여율, 프로모션 코드 사용률)
2. **최선의 노력**: "양 당사자"는 "프로모션 계획서"에 명시된 각자의 역할과 책임을 이행하고 "프로모션"의 성공적인 수행을 위해 상업적으로 합리적인 최선의 노력을 다해야 한다.

제 3 조 (비용 및 수익 배분)

1. **비용 분담**: "프로모션" 수행에 필요한 모든 비용 및 지출은 "프로모션 계획서"([별첨 A])에 명시된 분담 계획에 따른다. "프로모션 계획서"에 명시되지 않은 비용(예: 각 당사자 임직원의 인건비)은 해당 비용을 발생시킨 당사자가 각자 부담하는 것을 원칙으로 한다.
2. **수익 배분 (독소 조항)**: "플랫폼사"는 "프로모션"을 통해 발생한 "순매출액"(제 1 조 제 9 항)의 30%를 "플랫폼사"의 "프로모션" 수행 수수료(이하 "수수료")로 수취하며, 나머지 70%를 "브랜드사"에게 지급한다.
3. **정산**: "플랫폼사"는 매월 말일을 기준으로 해당 월에 발생한 "순매출액" 및 "수수료"를 산정하여, 익월 15 일까지 "브랜드사"에게 정산 보고서를 제공한다. "플랫폼사"는 "브랜드사"가 지급받을 70%의 금액에서 "플랫폼사"가 수취할 30%의 "수수료"를 상계한 후, "브랜드사"에게 세금계산서를 발행 요청하며, "브랜드사"는 이에 따라 "플랫폼사"에게 (또는 "플랫폼사"가 "브랜드사"에게) 정산금을 지급한다.

제 4 조 (지식재산권 소유)

1. **"기존 IP"의 소유**: 각 당사자는 자신의 "기존 IP"(제 1 조 제 5 항, 제 6 항)에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"을 계속 보유한다.
2. **상호 라이선스**: 각 당사자("라이선서")는 상대방 당사자("라이선시")에게 "계약 기간" 동안 "본 계약"의 "프로모션" 및 "프로모션 계획서"에서 합의된 활동을 수행하기 위한 목적에 한하여, "라이선서"의 "기존 IP"(특히 상표, 로고)를 "공동 마케팅 자료" 및 관련 홍보물에 사용할 수 있는, 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 부여한다.
3. **"공동 자료" 및 "개선 IP"의 소유권 (독소 조항)**: 본 계약에 따라 공동으로 개발된 모든 "공동 자료"(제 1 조 제 7 항)(예: 인플루언서 협업 영상, 공동 백서) 및 "플랫폼사"가 "브랜드사 IP"를 기반으로 창작한 "개선 IP"(제 1 조 제 8 항)에 대한

"지식재산권" 일체는, "양 당사자"의 기여도나 비용 부담 비율과 관계없이, "플랫폼사"에게 독점적으로, 영구히 귀속된다.

4. **"브랜드사"의 이용권 (독소 조항):** "플랫폼사"는 제 3 항에 따라 "플랫폼사"가 독점 소유하는 "공동 자료" 및 "개선 IP"에 대해, "브랜드사"가 "본 계약"의 "계약 기간" 동안 "본 계약"의 "프로모션" 목적으로만 이용할 수 있는, 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 부여한다. "브랜드사"는 "플랫폼사"의 사전 서면 동의 없이 "공동 자료"나 "개선 IP"를 수정, 편집하거나 계약 종료 후 사용할 수 없다.

제 5 조 (데이터 및 콘텐츠 라이선스)

1. **"브랜드사"의 라이선스 부여:** "브랜드사"는 "플랫폼사"가 제 4 조 제 2 항의 상표 라이선스 외에도 "프로모션"을 수행하고 "공동 자료"를 제작하기 위해, "브랜드사"가 "플랫폼사"에게 제공하는 "브랜드사 IP"(예: "브랜드사 제품" 소개 자료, 이미지, 영상)를 "계약 기간" 동안 "프로모션" 목적으로 복제, 수정, 편집, 각색, 배포, 공중송신할 수 있는 비독점적 라이선스를 "플랫폼사"에게 부여한다.
2. **저작인격권:** "브랜드사"는 "플랫폼사"가 제 1 항에 따라 "브랜드사 IP"를 "공동 자료" 제작 목적으로 수정, 편집, 각색하는 행위(예: 인플루언서 영상에 맞게 재편집)에 대해 "본 IP"의 명성을 훼손하지 않는 한 동일성유지권을 행사하지 않는다.
3. **광범위한 데이터 활용 라이선스 (독소 조항):** 제 1 항 및 제 2 항과 별개로, "브랜드사"는 "플랫폼사" 및 "플랫폼사"의 계열사, 승계인에게, (i) "브랜드사"가 "플랫폼사"에게 제공한 "브랜드사 IP" 및 "브랜드사"의 "기밀 정보" 일체, (ii) "프로모션"을 통해 생성된 "공동 자료", (iii) 제 6 조의 "수집 데이터" 일체를, "본 목적"뿐만 아니라 (a) "플랫폼사"의 "서비스" 개선, (b) 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 목적"과 무관한 "플랫폼사"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여한다.

제 6 조 (수집 데이터의 소유 및 이용)

1. **데이터 소유권 (독소 조항):** "양 당사자"가 "프로모션" 활동을 통해 공동으로 수집한 모든 "수집 데이터"(제 1 조 제 3 항)는, 수집 채널("브랜드사"의 웹사이트 포함)이나 기여도와 관계없이, "플랫폼사"의 독점적인 자산으로 간주된다. "플랫폼사"는 "수집 데이터"를 "플랫폼사"의 단독 재량에 따라 "플랫폼사"의 마케팅, 영업, 제 3 자 제공 및 제 5 조 제 3 항의 목적을 포함한 어떠한 사업적 목적으로도 자유롭게 이용할 수 있다.
2. **"브랜드사"의 이용권 (독소 조항):** "플랫폼사"는 제 1 항에 따라 "플랫폼사"가 독점 소유하는 "수집 데이터" 중, "프로모션 계획서"([별첨 A])에서 "브랜드사"에게 제공하기로 명시적으로 합의한 "잠재 고객 정보"에 한하여, "브랜드사"가 해당

"잠재 고객"에게 "프로모션"의 후속 조치(Follow-up) 목적으로만 1 회에 한하여 이용(이메일 발송 등)할 수 있는, 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 제한된 라이선스를 부여한다. "브랜드사"는 이 목적을 벗어나 "수집 데이터"를 이용할 수 없다.

3. **데이터 처리 및 국외 이전 (참조 교란):** "브랜드사"는 "플랫폼사"가 제 1 항 및 제 5 조 제 3 항의 목적을 위해 "수집 데이터"(개인정보 포함)를 "처리"하는 데 동의하며, 구체적인 데이터 "처리" 및 국외 이전에 관한 "양 당사자"의 포괄적인 동의는 **

\$\$부칙 제 1 조\$\$

**에서 정한 바에 따른다. "브랜드사"는 제 4 조 제 1 항에 따라 "잠재 고객"으로부터 본 조의 처리에 대한 적절한 동의를 확보할 책임이 있다.

제 7 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 "본 목적"을 위해 공개하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 5 항의 예외 제외)를 의미한다. 특히, "수집 데이터"(제 6 조) 및 "공동 자료"/"개선 IP"(제 4 조)는 "플랫폼사"의 "기밀 정보"로 간주되며, 본 계약의 조건 및 "순매출액" 정산 내역은 "양 당사자"의 "기밀 정보"로 간주된다.
2. **의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 "프로모션" 수행 목적을 위해서만(단, 제 5 조 제 3 항의 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자에게 공개해서는 안 되며, (iii) "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다.
5. **잔존 지식 (독소 조항 - 의미 변형):** 제 2 항의 의무에도 불구하고, "정보 수신 당사자"(특히 "플랫폼사")의 임직원이 "정보 공개 당사자"(특히 "브랜드사")의 "기밀 정보"(예: "브랜드사"의 마케팅 전략, 제품 로드맵)를 검토하는 과정에서 별도의 기록물에 의존하지 않고 기억(**unaided memory**) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념 및 노하우(이하 "잔존 지식")는 "기밀 정보"에 포함되지 않는 것으로 간주한다. "플랫폼사"는 "플랫폼사"의 임직원이 "잔존 지식"을 "플랫폼사"의 다른 사업(경쟁 "브랜드사"와의 프로모션 포함)에 자유롭게 활용하는 것을 금지하지 않으며, "브랜드사"는 이러한 활용에 대해 "플랫폼사"에게 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제 8 조 (보증 부인)

1. **상호 보증:** "양 당사자"는 각각 상대방에게 본 계약을 체결하고 이행할 적절한 권한 및 자격을 보유하고 있음을 보증한다.
2. **"있는 그대로" 제공 (독소 조항):** "양 당사자"는 "본 목적"을 위해 상대방 당사자에게 제공하는 모든 정보, "기존 IP"(제 5 조 제 1 항 포함), "공동 마케팅 자료"(제 4 조 3 항 포함), "서비스" 또는 "기밀 정보"를 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 **"**이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)**"**로 제공한다.
3. **목시적 보증 배제 (독소 조항):** 각 당사자는 해당 정보나 자료의 정확성, 완전성, 상품성(MERCHANTABILITY), 특정 목적에의 적합성(FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) 및 ****비침해성(NON-INFRINGEMENT)****에 대한 모든 명시적, 묵시적 보증을 명시적으로 부인한다. "브랜드사"는 "플랫폼사"가 제공하는 "플랫폼사 서비스" 또는 "공동 자료"가 제 3 자의 권리를 침해하지 않음을 보증하지 않으며, "플랫폼사"는 "브랜드사"가 제공하는 "브랜드사 제품" 또는 "브랜드사 IP"가 제 3 자의 권리를 침해하지 않음을 보증하지 않는다.
4. **"브랜드사"의 책임:** "브랜드사"는 "브랜드사 제품"의 품질, 안전성, 제조물 책임 및 "프로모션"을 통해 "수집 데이터"를 수집하는 행위(제 6 조 제 3 항)의 적법성에 대해 전적인 책임을 진다.

제 9 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 일방 당사자(및 그 "계열사", 임직원)는 상대방 당사자에게 ****간접 손해(Indirect Damage)**, 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 해당 당사자가 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 수익의 손실, 이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 기회의 상실, 데이터의 손실 또는 손상, "프로모션"의 실패로 인한 손해, 대체 프로모션 조달 비용, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.
2. **책임의 상한 (독소 조항 - \$0 위험):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "기밀 정보" 유출 등 원인을 불문함)에 대한 각 당사자의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3 개월 동안 상대방 당사자로부터 본 계약 제 3 조에 따라 실제 지급받았거나 지급해야 할 총 "비용" 또는 "수익 배분금"의 합계액을 초과할 수 없다. 만약 상호 지급한 금액이 없는 경우(예: 제 3 조 1 항의 각자 부담 원칙), 각 당사자의 총 누적 책임은 ****총 영원(₩0)****이다.
3. **구제 수단의 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "프로모션"의 실패 또는 "공동 자료"의 하자로 인한 "브랜드사"의 유일한 구제 수단은 **제 3 조 제 1 항**에서 정한 바에 따른다. (주: 3 조 1 항은 '비용 각자 부담' 조항으로, '구제 수단'과 무관한 명백한 참조 교란임)

제 10 조 (계약 기간, 해지 및 변경)

1. **기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, 최초 1 년(이하 "최초 기간") 동안 유효하다. "최초 기간" 만료 60 일 전까지 일방 당사자가 갱신 거절을 통지하지 않는 한, 1 년 단위로 자동 갱신된다.
2. **해지:** 일방 당사자는 상대방이 본 계약의 중대한 의무(제 4 조, 제 5 조, 제 6 조, 제 7 조)를 위반하고 14 일 내에 시정하지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다. 또한, 각 당사자는 30 일 전에 서면 통지함으로써 본 계약을 편의 해지할 수 있다.
3. **일방적 정책 변경 (독소 조항 - 의미 변형):** "플랫폼사"는 "플랫폼사"의 브랜드 보호 또는 "프로모션"의 효율성 증대를 위해, 본 계약의 일부를 구성하는 제 1 조 제 11 항의 "프로모션 정책"(예: 콘텐츠 제작 가이드라인, 인플루언서 선정 기준, [부칙]의 내용)을 "플랫폼사"의 단독 재량으로 수시로 개정할 수 있다. 이러한 개정 사항은 "플랫폼사"가 "브랜드사"에게 전자우편으로 통지하거나 "플랫폼사"의 파트너 포털에 게시하는 즉시 효력을 발생하며, "브랜드사"가 개정 통지 후에도 "프로모션"에 계속 참여(예: 제품 지원)하는 행위는 개정된 사항에 동의한 것으로 간주한다.
4. **종료의 효과:** 계약이 종료되는 경우, (i) "양 당사자"는 "프로모션" 활동을 즉시 중단하고, (ii) 상대방의 "상표" 사용을 중단하며, (iii) "기밀 정보"를 제 7 조에 따라 반환/파기해야 한다. 단, 제 4 조 3 항("플랫폼사"의 공동 자료/개선 IP 소유권), 제 5 조 3 항(AI 학습 라이선스), 제 6 조 1 항("플랫폼사"의 리드 소유권), 제 7 조(기밀 유지), 제 8 조(보증 부인), 제 9 조(책임 제한), 제 11 조(분쟁 해결) 등 존속 조항은 계속 유효하다.

제 11 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다.
2. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** "본 계약" 또는 "프로모션" 수행과 관련하여 "양 당사자" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **홍콩 국제 중재 센터(HKCIAC)**의 중재 규칙에 따라, 홍콩에서, 영어로 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.
3. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "브랜드사"는 "플랫폼사"와의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.
4. **청구 기한 (독소 조항 - 6 개월):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("브랜드사"의 청구에 한함, "수익 배분금" 미지급 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 6 개월 이내에 제 2 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "브랜드사"는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.

5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, 각 당사자는 자신의 "지식재산권"(제 4 조, 제 5 조) 또는 "기밀 정보"(제 7 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다.

제 12 조 (일반 조항)

1. **양도 금지:** 각 당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리나 의무를 제 3 자에게 양도할 수 없다.
2. **완전 계약 및 우선 순위:** 본 계약(모든 [별첨] 및 [부칙] 포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선한다. 상충 시, 우선 순위는 (i) [부칙], (ii) [별첨 A] (계획서), (iii) 본 계약의 본문 순서이다.
3. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니한다.

[부칙]

제 1 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 6 조 제 3 항과 관련하여, "양 당사자"는 "프로모션" 수행, "수집 데이터" 관리, 제 5 조 제 3 항의 AI 모델 고도화의 목적으로 상대방으로부터 제공받은 "수집 데이터"(개인정보 포함) 및 "기밀 정보" 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 각 당사자의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "양 당사자"는 이러한 국외 이전 및 처리가 "프로모션"의 효율적인 수행에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전 국가, 항목 등)는 각 당사자의 내부 정책에 따라 단독으로 결정하며 **상대방에게 별도로 고지할 의무를 부담하지 않음**에 동의합니다.
3. 각 당사자는 제 4 조 제 1 항에 따라 정보주체로부터 본 조의 포괄적 국외 이전에 대한 적법한 동의를 확보할 책임이 있습니다.

제 2 조 (부칙의 최우선 적용) 본 [부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, [별첨 A]를 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용**되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 별첨의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (브랜드사): 주식회사 라이프스타일 랩스 (인) "을" (플랫폼사): 주식회사
인플루언서 네트워크 (인)